湖北东方天河建筑有限公司“1.17”一般高处坠落事故调查报告

索引号
主题分类 其他
发文日期 2019年11月26日 16:01:00
发布机构 无
文号 无

2018年 1月 17 日，湖北东方天河建筑有限公司在汉成天地二期项目工地7#楼28层做玻璃安装准备工作时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡一人受伤，直接经济损失约42.2万元（不含事故罚款）。

事故发生后，区委、区政府高度重视，指示有关单位部门及时做好善后安抚工作。区安监局、公安茅箭分局、武当路街办等相关单位接报后迅速赶赴现场，开展事故应急处置工作。按照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第354号)的规定，2018 年1月30日，茅箭区政府成立了湖北东方天河建筑有限公司“1.17一般高处坠落事故调查组(以下简称“事故调查组”)。事故调查组由区政府办牵头，由区纪委监委、区安监局、公安茅箭分局、区总工会、市建管处、武当街办等单位参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故建设项目基本情况

1. “汉成·天地”二期6#、7 #楼项目（以下简称“该建设项目”），位于十堰市林荫大道与重庆路交汇处。建筑面积29091.5m2，剪力墙结构，地上28 层，地下2层，属于一类高层居住楼。楼栋由十堰汉成置业有限公司开发，湖北东方天河有限公司负责土建和水电施工，宜昌宏业工程项目管理有限公司负责工程监理，上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司负责设计，湖北中南勘察基础工程有限公司负责勘察，市建设工程管理处负责施工现场的安全生产监督。

经调查认定，该项目于2017年4月10日办理建设工程规划许可证，2017年4月27日办理质量、安全监督手续，于 2017 年 5月22日办理施工许可手续，至 2018 年1月主体工程基本完工，事故发生前项目施工仅剩门窗安装、局部土建施工收尾工作，相关施工活动时断时续。至事故发生时，门窗安装班组进入该楼栋进行玻璃安装施工作业，玻璃框架已安装完毕。因下雪工地停工，施工电梯电机泡水停用，玻璃尚未运至楼层故玻璃尚未安装。

（二）事故有关单位概况

1.建设单位。十堰汉成置业有限公司，成立于1999年6

月25日，位于湖北省十堰市朝阳中路57号,为有限责任公司，企业法定代表人陈强，注册资本5000万元，统一社会信用代码/注册91420300706834111D。经营范围：房地产开发、销售。房地产开发资质等级贰级，证书编号：鄂房开[2015]C20002号，有效期至2018年8月5日。为加强项目协调管理，该公司任命杨建文为为十堰汉成置业有限公司项目负责人，负责该建设项目的执行工作，对安全生产工作负全面责任。十堰汉成置业有限公司于2017 年 3 月23日与湖北东方天河建筑有限公司签订了建设工程施工合同，该合同于2017年3月27日备案 。

2.施工单位。湖北东方天河建筑有限公司，2010 年 9月 6日在武汉市汉南区工商行政管理局登记注册成立，位于湖北省武汉市汉南经济开发区，为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业法定代表人丰军，注册资本壹亿元，统一社会信用代码91420113558447063N。注册经营范围：建筑工程、市政工程、装饰工程、土石方工程、地基与基础、水利水电工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程的施工。建筑工程施工总承包贰级，证书编号D242038458，有效期至2021年3月15日。

2016年8月28日，湖北东方天河建筑有限公司组建了汉成天地6、7#楼工程项目部，事故发生时项目经理为杜超，项目安全员为徐磊、黄文学，7#楼的安全员为徐磊。杜超持有一级建造师资格证，资格证书编号：0378904，徐磊持有安全生产考核合格证书，证书编号：鄂建安C2（2017）0013287，黄文学持有安全员培训考试合格证件，证书号码：131700300060447，证件均在有效期内。

3.监理单位。宜昌宏业工程项目管理有限公司，1996年6月28日在宜昌市工商行政管理局登记注册成立，位于宜昌市四方堰25--1号，为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业法人单位，法定代表人吴天亮，注册资本五百万元，统一社会信用代码91420500179125881 43。注册经营范围：工程项目管理及咨询服务；一般工业与民用建筑、市政、环保工程咨询监理；人民防空工程监理；工程建设及经济技术咨询服务；工程造价咨询服务；建设工程项目的招标代理。拥有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质，资质证书编号E142006555-4/2，有效期至 2019年 10 月 11 日。

宜昌宏业工程项目管理有限公司于2015年5月 27日与十堰汉成置业有限公司签定了《建设工程委托监理合同》。2016年8月2日，该公司组建了汉成天地项目监理部，任命陈俭发为项目总监理工程师，王宜肇为监理工程师，林粒为水电安装工程师，证书编号：DF07370157，吴治中为监理工程师，陈伟为监理员。陈俭发持有建筑施工工程师资格证书，证书编号：C2007357829，王宜肇持有房屋建筑工程师中级职称证及监理工程师培训证书，吴治中持有安全监理考核证，有效期至2018年6月1日。

（三）行业安全监管情况

十堰市建设工程管理处（以下简称：市建管处）为市住建委所属的副县级事业单位，下分质监站、安全站、市场站等职能部门，主要职责是，受市住建委委托，负责城区建筑市场的工程安全监督、质量监督、工程检测、工程造价的行政执法；为建设工程和工程各主体单位提供监督。为加大项目管理力度，市建管处2016 年 6月 1 下发《关于印发<市建管处综合监督组及质监站、安全站、市场站工作职责>的通知》（十建管〔2016〕21 号）文件。2017年 4 月 27 日，市建管处安全站制发了《监督管理登记备案证》和《建筑工程安全监督通知书》，将事故涉及的 7#号楼建设工程交由综合监督组第三组负责综合监督，组长吕大旺，副组长李剑，成员于波、耿小强、廖安斌、刘寅斌,根据组内分工于波负责该项目安全监督，监督组实行组长负责制。组长吕大旺于2017年2月14日在市建管处会议室开会时突发脑淤血病倒，当即住院治疗。2017年11月后吕大旺根据天气情况偶尔上班，2017年12月25日后正常上班。吕大旺生病住院期间，市建管处罗习生主任在开例会时明确吕大旺住院期间由副组长李剑负责综合监督组第三组的工作。经调查认定,市建管处负责该建设项目施工活动的安全生产监督管理。

(四)有关用工情况

权宗连，女，湖北省郧阳区五峰乡下三岔村5组人,权宗连2017年12月份在汉成项目工地做小工。2018年1月16日17时06分门窗班工人孔卫东在家接到带班班长宋庆文的电话，宋庆文通知他汉成天地7#楼要安装玻璃了，在安装玻璃前让他带人将门窗框架上的塑料保护膜撕下来。当时孔卫东身体不适，因工期紧，孔卫东没有请假，就给权宗连打电话，让她找个人帮忙顶替干活。权宗连当天晚上七点左右给嫂子韩胜平打电话，让她明天一起去工地干活。当天晚上吃饭的时候权宗连又跟婆婆柯昌莲说明天到工地干活的事，柯昌莲说她也愿意跟着一起去干活。2018年1月17日早上七点左右权宗连、柯昌莲、韩胜平来到工地干活。

二、事故发生经过、信息报告、应急救援和善后处置情况

（一）事故发生经过

2017年1月17日早晨7点左右,汉成天地7#楼项目门窗班组小工权宗连，带其69岁的婆婆柯昌莲及嫂子韩胜平进入工地干活，因施工电梯停用，3人步行从7#楼1层到达28层，从28层（最高楼层）开始自上向下干活。7时20分左右权宗连给其婆婆和嫂子分别分发了工具，开始清理阳台窗户边框上的水泥浆和保护膜，其中柯昌莲在阳台靠左侧（阳台长度方向朝外为正向）清理窗户边框上的保护膜，权宗连和韩胜平在阳台中间靠右侧铲除栏杆上的水泥浆，几分钟后韩胜平突然发现柯昌莲不在原来的工作位置，遂跑到阳台左侧端头的栏杆处朝外看，发现柯昌莲正向下坠落至3楼外挂的施工吊篮里。柯昌莲坠落身体碰到正在外挂吊篮里施工的外墙涂料工人孙君友头部，孙君友安全帽滚落，头颈部受伤。柯昌莲当场死亡，孙君友后经医院治疗观察13日后痊愈出院。

（二）信息报告情况

事故发生后，湖北东方天河建筑公司因忙于安抚死者家属以及因为死者不是本公司员工，年龄已高达69岁，事发时不是上班时间，怀疑为刑事案件等原因，认为不是生产安全事故，未按事故报告有关规定及时报告事故情况。因施工单位和死者家属就案件性质存在分歧，家属认为赔偿金额不足，当日17时30分许遂向市建管处和武当路派出所举报，要求解决善后赔偿事宜。1月19日上午8时30分，茅箭区武当路街办得知情况后到武当路派出所查看出警笔录，向区安监局报告了情况。因案情复杂，在公安部门没有对案件定性前，区安监局先期口头向市局汇报后，安排人员到该项目公司调查核实情况，于19日12时前将了解的初步情况书面上报了市安监局和区委、区政府。

（三）救援和善后处置情况

事故发生后,湖北东方天河建筑公司现场管理人员迅速赶到现场施救，发现柯昌莲仰面朝上躺在施工吊篮中间部位，后脑出血，没有呼吸，也没有脉搏，立即拨打120电话。因等救护车不及，湖北东方天河建筑公司现场管理人员就用工地车辆运送柯昌莲，在送医院途中因发现柯昌莲已经没有生命迹象，在征得死者家属的同意后把死者遗体送到市殡仪馆。在武当路派出所的协调下，湖北东方天河建筑有限公司与死者家属协商后达成一致意见，双方于2018年1月18日签订了赔偿协议，支付赔偿费用41万元，死者善后工作已处理完毕。

孙君友受伤后，被立即送茅箭区人民医院进行治疗，3日后转院至太和医院治疗观察，10日后痊愈出院。治疗及误工营养等费用共1.2万元。

（四）伤亡人员情况及事故直接经济损失情况

死者柯昌莲，女，69岁，湖北省郧阳区五峰乡下三岔村五组人。

伤者孙君友，男，44岁，湖北省十堰市郧阳区南化塘镇寺泉村七组人，湖北东方天河建筑有限公司外墙粉刷班组工人。脑内血肿，颈椎骨头错位。

依据《全业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB672-86),事故直接经济损失约42.2万元(不含事故罚款)

三、事故原因、责任认定及事故性质

（一）直接原因

门窗安装班组作业人员柯昌莲,高处作业时未佩戴安全帽、安全绳，在未安装玻璃栏板的栏杆空档处作业时失稳，从第28层阳台栏杆空档处跌出坠落至3层外挂施工吊篮中死亡。

（二）管理原因

1. 湖北东方天河建筑有限公司安全生产主体责任履行不到位。一是安全生产隐患排查治理不到位，施工现场安全防护设施缺失。湖北东方天河建筑有限公司主要负责人丰军、项目负责人杜超未履行安全生产管理职责，部分楼层阳台临边防护拆除后，安装窗户框架未同时安装栏板钢化玻璃，未采取有效安全技术措施，导致阳台栏杆框架长期存在1M×1M左右的空档，致使人员或物体高坠风险长期存在；二是湖北东方天河建筑有限公司在城市市区内的建设工程收尾时段拆除封闭围挡，未实行有效封闭管理，未落实门卫出入登记制度，导致临时聘请的工人权宗连带领非该项目工作人员的柯昌莲、韩胜平两人进入汉成天地7#楼工地危险区域。三是湖北东方天河建筑有限公司企业安全生产教育培训不落实。负责项目管理的技术人员施工前未对门窗安装工程班组有关安全施工的技术作出详细说明，未由双方签字确认进行分项安全技术交底；湖北东方天河建筑有限公司施工班组的日常安全教育、班前安全教育未作到全员覆盖,临时用工人员权宗连未经安全教育培训和安全技术交底即安排上岗,不能识别安全风险。四是施工现场安全管理存在漏洞。工地项目管理人员和作业人员上岗时间不一致，事故现场施工时无安全管理人员对权宗连等人高处临边这一危险作业进行安全管理。

2.监理单位对建设项目安全监理不严格、不规范。宜昌宏业工程项目管理有限公司未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，现场总监、监理员对施工现场长期存在封闭管理失效，阳台临边防护缺陷具有一定的人员或物体高坠事故隐患的情况，未及时督促湖北东方天河建筑有限公司整改排除隐患，也未向建设行政主管部门报告相关情况。

3.行业监管部门对建设项目的行业安全生产监管不严格不全面。一是安全监督管理不严格。市建管处第三综合监督组对现场长期存在封闭管理失效的事故隐患未及时督促整改到位。二是隐患排查治理不全面、不细致。对7#楼高处临边防护设施缺失问题未能及时发现，致使事故隐患在事故发生前较长时间一直存在。

（三）事故性质

经调查认定,湖北东方天河建筑有限公司“1.17”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关人员的处理建议

1. 建议免予追责人员

柯昌莲未经施工单位许可，未经建筑高处作业专业安全培训，安全防范意识缺乏，擅自进入工地危险区域，帮助其儿媳权宗连清理栏杆保护膜高坠死亡，是事故直接责任人。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 建议由事故单位追究责任的人员

（1）宋庆文,男,湖北东方天河建筑有限公司汉成天地二期7#楼建设项目部门窗班组班长,负责门窗班组7#楼门窗安装施工组织和安全管理，对临时用工人员权宗连未经安全教育培训和安全技术交底即安排上岗，未在作业现场带班对作业人员进行安全管理。责令湖北东方天河建筑有限公司按照公司规定予以责任追究。

（2）吴治中,男,宜昌宏业工程管理有限公司汉成天地二期工程项目监理部工作人员,具体负责7#楼的安全监理工作。对施工单位现场未封闭施工、高处临边防护缺失等事故隐患,未及时督促湖北东方天河建筑有限公司整改排除隐患,对事故发生负有直接监理责任。责令宜昌宏业工程管理有限公司予以责任追究。

（3）陈俭发,男,宜昌宏业工程管理有限公司汉成天地二期工程项目监理部总监代表,主持监理部全面工作。未按监理规范开展建设工程监理活动,组织和督促有关人员工作不力,对施工单位现场未封闭施工、高处临边防护缺失等事故隐患,未及时督促湖北东方天河建筑有限公司整改到位,未向建设行政主管部门报告相关情况，对事故发生负有监理责任。责令宜昌宏业工程管理有限公司予以责任追究。

（4）杜超,男,湖北东方天河建筑有限公司汉成天地二期工程项目经理，负责该项目的安全施工，未严格落实安全生产责任制，未对施工现场拆除封闭围挡的隐患及时整改，未及时组织制定门窗安装安全施工措施，未对新进员工上岗前安全教育培训实现全覆盖落实安全管理职责，对施工现场安全隐患排查治理工作管理监督不到位，责令湖北东方天河建筑有限公司予以责任追究。

3. 建议予以行政处罚的人员

（1）徐磊,男，湖北东方天河建筑有限公司汉成天地二期7#楼建设项目部安全员,负责负责对7#楼施工安全进行现场监督检查，对施工现场隐患排查治理不及时不到位,未及时排查出门窗安装部位安全防护缺失的事故隐患，事发时不在岗，安全生产管理职责未有效履行，建议市住建委报发证机关暂扣其安全生产管理资格证件。

（2）丰军，男，湖北东方天河建筑有限公司法定代表人，未组织实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未及时报告生产安全事故，履行《安全生产法》所规定的企业主要负责人的安全生产工作职责不到位，对事故发生负有责任。建议依据《安全生产法》有关规定由茅箭区安监局予以行政处罚。

4. 建议追究党纪政纪责任的人员

（1）于波，男，十堰市建设工程管理处第三监督组成员，违反工作纪律，未认真履行工作职责，对汉城天地建设项目监管不力，对事故发生负直接监督责任。

（2）李剑，男，十堰市建设工程管理处第三监督组副组长，违反工作纪律，未认真履行工作职责，对汉城天地建设项目监管不力，对事故发生负直接领导责任。

（3）吕大旺，男，十堰市建设工程管理处第三监督组组长，违反工作纪律，未认真履行工作职责，对汉城天地建设项目监管不力，对事故发生负重要领导责任。

根据干部管理权限，建议将该问题线索移交上级主管部门市住建委处理。

以上人员，如涉及失职渎职犯罪的，由有关单位依法追究法律责任，待司法机关作出处理后，依据有关法律法规追究其党纪政纪责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1. 湖北东方天河建筑有限公司,对此次事故发生负有责任,依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)有关规定由茅箭区安监局予以行政处罚。

2. 宜昌宏业工程管理有限公司,未按监理规范开展建设工程监理活动,对施工现场未封闭围挡、临边防护缺失等事故隐患未及时督促整改到位，未向建设行政部门报告相关情况。建议由市建设行政主管部门依照有关法律法规处理，并将处理结果报茅箭区安监局备案。

五、事故防范和整改措施建议

（一）湖北东方天河建筑有限公司要进一步强化企业主体责任落实，扎实做好公司从业人员的安全教育培训工作，尤其要针对新进人员，强化培训使其具备必要的安全知识和实际操作技能，并经考核合格后上岗；定期进行事故警示、安全知识更新教育，进一步提高从业人员安全意识，提升事故预防、控制能力。加强建设项目现场管理，对施工现场进行封闭管理，落实门卫的管理制度，作业人员上班时间与安全管理人员上岗时间一致，做到有施工活动就必须有安全管理。进一步开展包括临边防护在内的事故隐患排查整改工作，及时消除事故隐患。企业主要负责人及项目负责人要加强安全生产法律法规的学习，按规定时限要求严格落实事故报告责任。对此次事故中涉及违反规定的人员要严格予以绩效考核，相关处理情况及时报送茅箭区安监局。

（二）宜昌宏业工程管理有限公司要认真履行工程监理职责，按照法律、法规和工程建设强制性监理标准，认真履行监理合同规定，加大施工现场巡查检查力度，重点加强建设施工领域“三洞四口五临边”的隐患检查监理，督促施工单位落实安全防护措施，及时采取有效措施消除事故隐患，实现闭环管理，确保施工安全。

（三）市建管处要进一步加强在建工程安全监管工作，细化明确综合监督组的工作职责，加大项目巡查力度，督促企业落实主体责任，树立“隐患就是事故”的观念，开展“打非治违”活动，从严查处安全生产违法行为，防范再次发生类似事故，扭转建筑施工安全事故频发的局面。

湖北东方天河有限公司“1.17”一般高

处坠落事故调查组

2018年3月8日

返回